

## ВОЗРАЖЕНИЕ

Мировому судье Судебный участок № 1 Центрального района г. Москвы

От должника: Иванова Мария Ивановна,

100012, г. Москва, ул. Образцовая, д. 3, кв. 18,

+7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

Дело № 2-0001/2026

Судебный приказ №2-0001/2026 вынесен 06.05.2026, взыскатель – ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, сумма взыскания – 127450 руб. Настоящее возражение подано в установленный законом 10-дневный срок с момента получения судебного приказа 10.05.2026.

Согласно ст. 128 ГПК РФ должник имеет право в течение 10 дней со дня получения судебного приказа представить возражения против его исполнения. Согласно ст. 129 ГПК РФ судья обязан отменить судебный приказ при поступлении возражений должника, после чего взыскатель вправе предъявить своё требование в порядке искового производства. Конституционный Суд РФ указал, что для принятия возражения закон не требует их мотивировки — достаточно выражения несогласия с исполнением приказа.

Должник выражает возражение против исполнения судебного приказа №2-0001/2026 ввиду того, что ПАО Сбербанк не учел платежи за январь–апрель 2026 года на общую сумму 28 000 рублей. Кроме того, пени были неправомерно начислены в период приостановления обязательства, что противоречит положениям статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

отменить судебный приказ №2-0001/2026 полностью на основании ст. 129 ГПК РФ.

К возражению прилагается: копия документа, подтверждающего дату получения судебного приказа.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_